의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 유니버셜 시티 스튜디오스 엘엘씨

【특허고객번호】 5-2011-034573-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 제일특허법인(유)

【대리인번호】 9-2010-100081-2

【지정된변리사】 최세환, 이화균, 김창세

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7026643

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0329193-12

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 제일특허법인(유) (서명 또는 인)

의견내용

Ⅰ. 본원 발명에 대한 거절이유

귀 심사관님께서는, 2026년 4월 8일자 의견제출통지서에서, 하기의 이유로 본원을 거절 예고하셨습니다.

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제12항, 제 38항 내지 제40항	특허법 제42조제4항제2호
2	청구항 제1항 내지 제6항	특허법 제29조제2항

※ 특허 가능한 청구항: 제7항 내지 제11항, 제13항 내지 제37항

※ 인용발명 1: 일본 공개특허공보 특개평03-239202호(1991.10.24.)

인용발명 2: 미국 특허공보 US5619375(1997.04.08.)

인용발명 3: 일본 공개특허공보 특개2001-242312호(2001.09.07.)

위 거절이유의 내용을 살펴보면, 본원의 특허 청구범위의 청구항들에 기재불비 및 진보성 결여의 거절이유가 있다고 지적하셨습니다.

Ⅱ. 본원 발명의 보정 내용

따라서, 본 출원인은 위와 같은 거절이유를 해소하기 위해서, 별도로 제출하는 보정서를 통하여, 본원의 청구항 1, 6 내지 20 및 38을 정정하였습니다. 구체적으로, 보정된 내용은 아래와 같습니다.

[청구항 1] (정정; 보정 전 청구항 1 및 6 참조)

거울 쐐기 착시를 위한 이중면 거울 시스템에 있어서,

상기 이중면 거울 시스템은 이중면 거울의 정점 에지에서 이어진 제1 거울 부분의 제1 표면 및 제2 거울 부분의 제2 표면을 포함하고, 상기 이중면 거울은:

반사 재료 층과;

상기 반사 재료 층의 전면 표면을 덮는 얇은 투명 층과;

상기 반사 재료 층의 후면 표면을 덮는 다크 마스크 층과;

상기 다크 마스크 층에 결합된 지지 층을 포함하는,

이중면 거울 시스템.

[청구항 6] (정정; 보정 전 청구항 7에 대응)

제**[[6항]](삭제)**1항에 있어서, 상기 이중면 거울의 정점 에지에 배치되고, 이중면 거울을 통해 연장되는 제어선과 결합된 작동 가능한 소품을 포함하는,

이중면 거울 시스템.

[청구항 7] (정정; 보정 전 청구항 8에 대응)

제**[[7항]](삭제)**6항에 있어서, 상기 소품은 애니메이트 피규어를 포함하고 상기 제어선은 자동화 컨트롤러로부터 애니메이트 피규어의 작동을 위한 신호를 제공하도록 구성되는,

이중면 거울 시스템.

[청구항 8] (정정; 보정 전 청구항 9에 대응)

제**[[6항]](삭제)**1항에 있어서, 상기 제1 표면과 상기 제2 표면이 예각 프리즘의 부분을 규정하도록 이어지는,

이중면 거울 시스템.

[청구항 9] (정정; 보정 전 청구항 10에 대응)

거울 쐐기 시스템에 있어서,

거울 쐐기의 제1 사다리꼴 벽을 규정하는 제1 거울 부분과;

거울 쐐기의 제2 사다리꼴 벽을 규정하는 제2 거울 부분과;

상기 제1 거울 부분과 상기 제2 거울 부분이 이어지는 거울 쐐기의 정점을 포함하고, 상기 제1 거울 부분과 상기 제2 거울 부분이 각각 이중면 거울을 포함하고, 상기 이중면 거울은,

반사 재료 층;

상기 반사 재료 층의 전면 표면을 덮는 얇은 투명 층;

상기 반사 재료 층의 후면 표면을 덮는 다크 마스크 층; 및

상기 다크 마스크 층에 결합된 지지 층을 포함하는,

거울 쐐기 시스템.

[청구항 10] (정정; 보정 전 청구항 11에 대응)

제**[[10항]](삭제)**9항에 있어서, 상기 거울 쐐기 시스템은 n각형 프리즘의 일부의 면들로서 배열된 복수의 벽을 포함하고, 상기 거울 쐐기의 후면은 복수의 벽 중 적어도 하나의 벽에 결합되고, 상기 거울 쐐기는 상기 복수의 벽 중 적어도 일부의 벽을 반사하도록 구성되는,

거울 쐐기 시스템.

[청구항 11] (정정; 보정 전 청구항 12에 대응)

제**[[11항]](삭제)**10항에 있어서, 상기 거울 쐐기의 후면의 폭은 상기 복수의 벽 중 상기 적어도 하나의 벽의 폭과 **[[대략]](삭제)** 동일한

거울 쐐기 시스템.

[청구항 12] (정정; 보정 전 청구항 13에 대응)

제**[[11항]](삭제)**10항에 있어서, 상기 거울 쐐기는 정점을 따른 개구부를 더 포함하고, 상기 개구부는 애니메이트 소품을 지지하도록 구성된 구조물을 수용하도록 구성되는,

거울 쐐기 시스템.

[청구항 13] (정정; 보정 전 청구항 14에 대응)

제**[[10항]](삭제)**9항에 있어서, 상기 얇은 투명 층이 진공 스퍼터링된 유리 층을 포함하는,

거울 쐐기 시스템.

[청구항 14] (정정; 보정 전 청구항 15에 대응)

제**[[10항]](삭제)**9항에 있어서, 상기 얇은 투명 층이 상기 정점을 가로질러 연속적인,

거울 쐐기 시스템.

[청구항 15] (정정; 보정 전 청구항 16에 대응)

거울 쐐기 착시 시스템에 있어서,

n각형 프리즘의 일부의 면으로 배열된 복수의 벽 - 상기 복수의 벽은 n각형 프리즘의 일부의 오목부를 규정하도록 협력하는 전면 표면들을 포함함 - 과;

상기 전면 표면의 일부로부터 상기 오목부 안으로 상기 거울 쐐기의 정점 에지를 향해 연장되는 거울 쐐기를 포함하고, 상기 거울 쐐기는,

상기 정점 에지에서 함께 결합된 제1 거울 면 및 제2 거울 면을 포함하며, 상기 제1 거울 면 및 상기 제2 거울 면의 각각은,

반사 재료 층;

상기 반사 재료 층의 전면 표면을 덮는 얇은 유리 층;

상기 반사 재료 층의 후면 표면을 덮는 다크 마스크 층; 및

상기 다크 마스크 층에 결합된 지지 층을 포함하고, 상기 거울 쐐기는 거울 쐐기가 복수의 벽의 일부라는 착시를 일으키도록 복수의 벽의 일부를 반사하도록 구성되는,

거울 쐐기 착시 시스템.

[청구항 16] (정정; 보정 전 청구항 17에 대응)

제**[[16항]](삭제)**15항에 있어서, 상기 n각형 프리즘은 적어도 10각형 프리즘인,

거울 쐐기 착시 시스템.

[청구항 17] (정정; 보정 전 청구항 18에 대응)

제**[[16항]](삭제)**15항에 있어서, 상기 얇은 유리 층과 상기 반사 재료 층은 정점 에지를 가로질러 연속적인,

거울 쐐기 착시 시스템.

[청구항 18] (정정; 보정 전 청구항 19에 대응)

제**[[16항]](삭제)**15항에 있어서, 상기 정점 에지에 근접한 개구부를 통해 연장되는 지지부에 결합된 애니메이트 소품을 포함하는,

거울 쐐기 착시 시스템.

[청구항 19] (정정; 보정 전 청구항 20 참조)

제**[[19항]](삭제)**18항에 있어서, 상기 거울 쐐기의 정점 에지의 높이가 애니메이트 **[[피규어]](삭제)**소품의 높이보다 긴,

거울 쐐기 착시 시스템.

[청구항 20] (정정; 보정 전 청구항 1에 보정 전 청구항 2 병합)

거울 쐐기 착시를 위한 이중면 거울 시스템에 있어서,

반사 재료 층과;

상기 반사 재료 층의 전면 표면을 덮는 얇은 투명 층과;

상기 반사 재료 층의 후면 표면을 덮는 다크 마스크 층과;

상기 다크 마스크 층에 결합된 지지 층을 포함하**[[는,]](삭제)**고,

상기 얇은 투명 층은 진공 스퍼터링된 유리 층을 포함하는,

이중면 거울 시스템.

[청구항 38] (정정)

이중면 거울을 제조하는 방법에 있어서,

정점을 형성하기 위해 제1 지지 층의 제1 에지를 제2 지지 층의 제2 에지에 소정 각도로 결합하는 것과;

상기 제1 지지 층 및 상기 제2 지지 층 상에 다크 **[[마스크]](삭제)**재료 층을 도포하는 것과;

상기 제1 지지 층 및 상기 제2 지지 층과 반대편의 다크 **[[마스크]](삭제)**재료 층 상에 반사 재료 층을 도포하는 것과;

상기 다크 재료 층과 반대편의 반사 재료 층에 투명 층을 도포하는 것을 포함하는,

이중면 거울 제조 방법.

III. 거절이유 1(기재불비)에 대한 의견 내용

1-1. 보정 전 청구항 12와 관련하여, 금번 의견제출통지서에서 불명확한 표현으로 지적된 "대략"의 기재를 보정된 청구항 11(보정 전 청구항 12에 대응)로부터 삭제하였습니다. 다만, 이러한 "대략"의 삭제 보정은, 심사관님께서 지적하신 거절이유에 대응하기 위한 것일 뿐이며, 권리범위를 감축하거나 균등범위를 포기하려는 의사는 전혀 없음을 밝힙니다.

1-2. 보정 전 청구항 38과 관련하여, 금번 의견제출통지서에서 "상기 다크 재료 층과 반대편의 반사 재료 층에"의 기재 중 "상기 다크 재료 층"의 지시 대상이 불명확함이 지적되었습니다. 이에 청구항 38에서 선행 기재된 "다크 마스크 층"을 "다크 재료 층"으로 정정하여 관련 용어를 통일하였습니다. 따라서, "상기 다크 재료 층"의 지시 대상이 명확해진 것으로 사료됩니다.

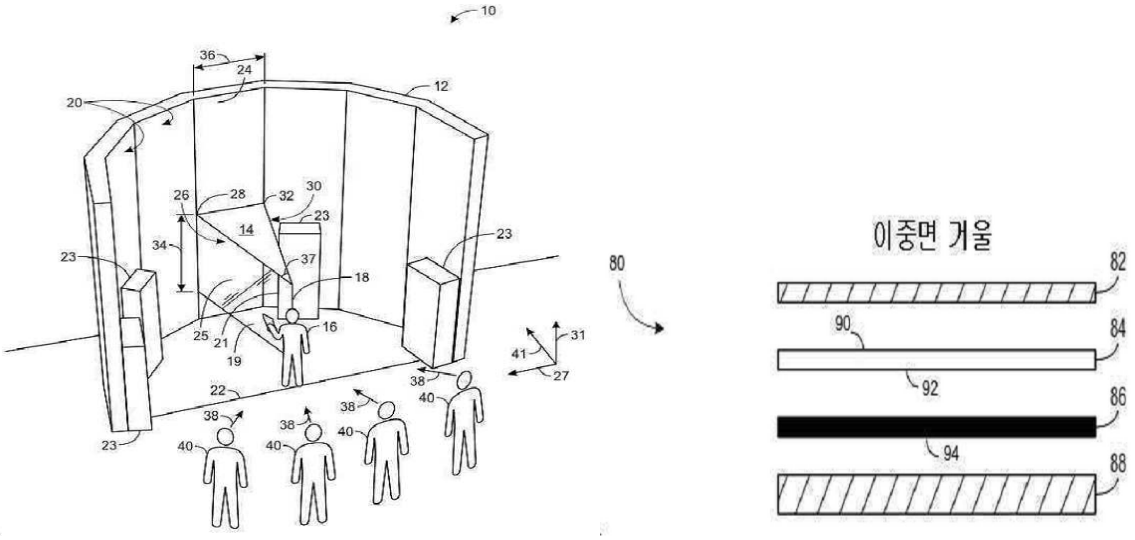
이에, 상기 기재불비의 거절이유는 모두 해소된 것으로 사료됩니다.

IV. 거절이유 2(진보성 결여)에 대한 의견 내용

1. 보정된 청구항 1에 기재된 발명의 진보성

(1) 본원 발명의 내용

보정된 청구항 1에 기재된 발명(이하, "본원 발명")은 거울 쐐기 착시를 위한 이중면 거울 시스템에 관한 것으로서, 이중면 거울 시스템은 "이중면 거울(80)의 정점 에지(18)에서 이어진 제1 거울 부분의 제1 표면(26) 및 제2 거울 부분의 제2 표면(30)을 포함"하는 특징적 구성을 포함합니다(예를 들어, 도 1 및 4 참조).



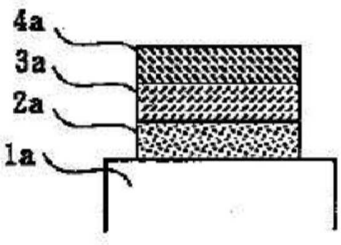
<본원의 도 1> <본원의 도 4>

(2) 본원 발명과 인용발명의 비교

1) "이중면 거울(80)의 정점 에지(18)에서 이어진 제1 거울 부분의 제1 표면(26) 및 제2 거울 부분의 제2 표면(30)을 포함"하는 보정된 본원 발명의 특징적 구성은 인용발명의 어디에도 개시나 시사되어 있지 않습니다.

인용발명 1은 반사층(3a), 반사층(3a)의 전면을 덮는 보호층(4a), 반사층(3a)의 후면을 덮는 하지층(2a), 및 하지층(2a)에 결합된 기판(1a)을 포함하는 표면 고반사경을 개시할 뿐(인용발명 1의 청구항 1 및 도 1 참조), "이중면 거울(80)의 정점 에지(18)에서 이어진 제1 거울 부분의 제1 표면(26) 및 제2 거울 부분의 제2 표면(30)을 포함"하는 보정된 본원 발명의 특징적 구성은 개시나 시사하고 있지 않은 것으로 사료됩니다.

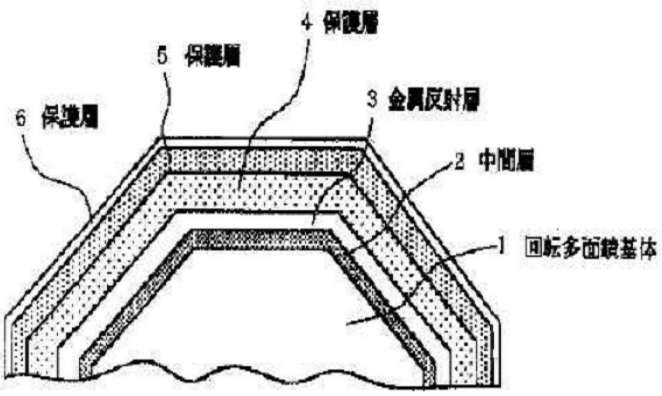
第 1 図



<인용발명 1의 도 1>

한편, 보정된 본원 발명의 상기 특징적 구성은 보정 전 청구항 6에 기재된 발명으로서, 심사관님께서는 인용발명 3으로부터 단순 설계변경을 통하여 쉽게 도출 가능하다고 지적하셨습니다.

이와 관련하여, 인용발명 3은, 다면경 기체(1) 상에 중간층(2), 금속 반사막(3) 및 보호층들(4, 5, 6)이 진공 증착에 의해 순차적으로 형성된 다면경의 적층 코팅 구조를 개시합니다(인용발명 3의 단락 [0017] 및 도 2 참조).



<인용발명 3의 도 2>

그러나, 인용발명 3의 도 2에 도시된 인접한 외주면들의 접속 부분은 단일 다면경 기체(1)의 외주를 따라 연속적으로 형성된 인접 반사면들을 구분하는 단순한 모서리에 불과합니다. 이에 반하여, 보정된 본원 발명에서는 제1 거울 부분의 제1 표면(26)과 제2 거울 부분의 제2 표면(30)이 각각 벽측으로부터 오목부(22) 안으로 연장되고, 그 선단에서 서로 이어져 정점 에지(18)를 형성함으로써 거울 쐐기(14)를 형성합니다(도 1 참조). 따라서, 인용발명 3의 다면경 자체의 인접 반사면 및 그 경계 부분은, 두 거울 부분이 결합되어 거울 쐐기(14)의 정점 에지(18)를 형성하는 보정된 본원 발명의 구성과 본질적으로 상이한 것으로 사료됩니다.

따라서, 인용발명 3은, "이중면 거울(80)의 정점 에지(18)에서 이어진 제1 거울 부분의 제1 표면(26) 및 제2 거울 부분의 제2 표면(30)을 포함"하는 보정된 본원 발명의 특징적 구성을 개시나 시사하고 있지 않은 것으로 사료됩니다.

그리고, 본원의 다른 종속항에 기재된 발명의 진보성을 부정하는 선행문헌으로 인용된 인용발명 2 또한, 인용발명 1 및 3과 마찬가지로 보정된 본원 발명의 상기 특징적 구성에 대하여 어떠한 개시나 시사도 하고 있지 않은 것으로 사료됩니다.

2) 본원 발명은 인용발명의 어디에도 개시나 시사되어 있지 않은 특유의 효과를 발휘합니다.

보정된 본원 발명에 따르면, 본원 발명의 이중면 거울 시스템은 "이중면 거울(80)의 정점 에지(18)에서 이어진 제1 거울 부분의 제1 표면(26) 및 제2 거울 부분의 제2 표면(30)을 포함"함으로써, 정점 에지(18)에서 이어진 제1 표면(26)과 제2 표면(30)은 거울 쐐기(14)를 형성하며, 거울 쐐기(14)가 복수의 벽(12)의 일부를 반사하도록 배치될 수 있게 합니다(단락 [0022] 및 [0023] 참조).

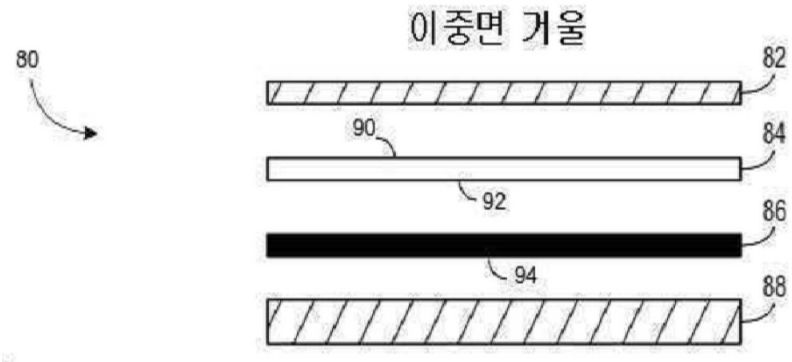
이에 따라, 본원 발명은 거울 쐐기(14)가 존재하지 않고 공간을 차지하지 않는 것 같은 착시를 제공합니다. 거울 쐐기(14)가 복수의 벽(12)의 일부를 반사하여 그 반사된 부분이 복수의 벽(12)을 따라 위치하는 것처럼 보이게 함으로써, 관찰자는 거울 쐐기(14)가 실제로 시선 내에 위치하더라도 그 존재에 의해 패턴이 끊어지는 것으로 인식하지 않고, 복수의 벽(12)에 걸쳐 연속적인 패턴을 관찰할 수 있습니다(단락 [0024] 및 도 1 참조).

반면에, 인용발명 1 내지 3은 본원 발명의 상기 특징적 구성에 대해서 개시나 시사하고 있지 않은바, 당연히 그에 따른 상기 특유의 효과 또한 발휘할 수 없는 것으로 사료됩니다.

2. 보정된 청구항 20에 기재된 발명의 진보성

(1) 본원 발명의 내용

보정된 청구항 20에 기재된 발명(이하, "본원 발명")은 거울 쐐기 착시를 위한 이중면 거울 시스템에 관한 것으로서, 반사 재료 층(84), 반사 재료 층(84)의 전면 표면(90)을 덮는 얇은 투명 층(82), 반사 재료 층(84)의 후면 표면(92)을 덮는 다크 마스크 층(86) 및 다크 마스크 층(86)에 결합된 지지 층을 포함하고, "얇은 투명 층(82)은 진공 스퍼터링된 유리 층을 포함"하는 특징적 구성을 포함합니다(예를 들어, 보정 전 청구항 2 및 도 4 참조).



<본원의 도 4>

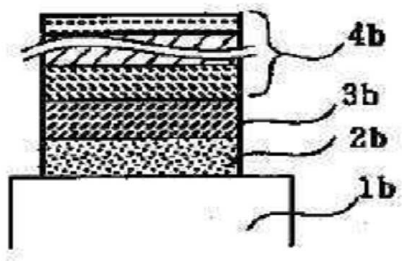
(2) 본원 발명과 인용발명의 비교

1) 보정된 본원 발명의 상기 특징적 구성은 인용발명의 어디에도 개시나 시사되어 있지 않습니다.

"얇은 투명 층(82)은 진공 스퍼터링된 유리 층을 포함"하는 보정된 본원 발명의 특징적 구성은, 보정 전 청구항 2에 기재된 발명으로서, 금번 의견제출통지서에서 심사관님께서는 인용발명 1로부터 통상의 기술자가 필요에 따라 쉽게 도출할 수 있음을 지적하셨습니다.

이와 관련하여, 인용발명 1은, 제2 실시예로서, 도 2의 표면 고반사경에서 보호층(4b)이 산화알루미늄층과 투명 재료층의 다층막으로 이루어질 수 있고, 상기 투명 재료의 후보로 이산화규소 등을 열거하고 있습니다(인용발명 1의 페이지 2의 [실시예] 및 도 2 참조).

第２図



<인용발명 1의 도 2>

한편, 인용발명 1의 "각 층은 진공 증착법 또는 스퍼터링 등에 의해 형성될 수 있다"는 기재는 제1 실시예의 일반적인 형성 방법에 관한 것으로서, 표면 고반사경의 각 층의 일반적인 형성 방법을 설명한 것에 불과하며, 도 2의 보호층(4b)을 스퍼터링으로 형성하는 것에 대해서는 개시하고 있지 않습니다(인용발명 1의 페이지 2의 [실시예] 및 도 2 참조).

따라서, 인용발명 1은 복수의 투명 재료와 복수의 성막 방법을 각각 선택 가능한 사항으로 열거하고 있을 뿐, 보호층(4b)을 "진공 스퍼터링된 유리 층"으로 형성하는 구성을 개시나 시사하고 있지 않은 것으로 사료됩니다.

그리고, 본원의 다른 종속항에 기재된 발명의 진보성을 부정하는 선행문헌으로 인용된 인용발명 2 및 3 또한, 인용발명 1과 마찬가지로 보정된 본원 발명의 상기 특징적 구성에 대하여 어떠한 개시나 시사도 하고 있지 않은 것으로 사료됩니다.

2) 본원 발명은 인용발명의 어디에도 개시나 시사되어 있지 않은 특유의 효과를 발휘합니다.

본원 발명에 따를 경우, 얇은 투명 층은 진공 스퍼터링된 유리 층을 포함함으로써, 거울 쐐기 착시 시스템의 관찰자가 쉽게 알아차리지 못하면서도 이중면 거울의 유지 관리를 줄이고 서비스 수명을 보존하는 데 도움이 될 수 있게 합니다(단락 [0027] 및 [0032] 참조).

또한, 일부 실시예에서, 얇은 유리 층(82)은 제1 거울 부분(26) 및 제2 거울 부분(30)에 동시에 또는 연속적인 공정 단계에서 부착되어 정점 에지(18)에 대한 이음매 없는 텍스처를 생성할 수 있습니다(단락 [0032] 참조).

반면에, 인용발명 1 내지 3은 본원 발명의 상기 특징적 구성에 대해서 개시나 시사하고 있지 않은바, 당연히 그에 따른 상기 특유의 효과 또한 발휘할 수 없는 것으로 사료됩니다.

3. 소결

위에서 살펴본 바와 같이, 보정된 본원 청구항 1 및 20에 기재된 발명은 인용발명의 어디에도 개시나 시사되어 있지 않은 특징적 구성을 가지며 또한 그에 따른 특유한 효과를 발휘하는바, 진보성을 갖는 발명에 해당하는 것으로 사료됩니다.

그리고, 진보성 인정의 법리상, 청구항 1에 기재된 발명의 진보성이 인정되는 이상, 청구항 1을 직접적 또는 간접적으로 인용하고 있어 이의 특징을 그대로 포함하는 본원의 다른 청구항(보정 전 청구항 3 내지 6에 대응하는 청구항 2 내지 5)에 기재된 발명들 또한, 마찬가지 이유로 그 발명의 진보성이 인정되어야 할 것으로 사료됩니다.

V. 해외 대응출원의 심사경과 - 미국 등록특허 제 12,161,945 호

본원의 청구항 1 내지 20에 대응하는 미국 등록특허 제 12,161,945 호의 심사단계에서 인용발명 2가 선행문헌으로 제공된 바 있으며 금번 본원 청구항들에 행한 보정과 실질적으로 동일한 보정을 청구항에 행하여 등록에까지 이르게 된 점, 심사에 참고 부탁드리겠습니다.

VI. 결론

이상에서 설명드린 바와 같이, 본원 발명은 상기 보정 내용 및 의견 내용에 비추어 특허법 제 42 조 제 4 항 제 2 호 및 동법 제 29 조 제 2 항의 요건을 충족시키고 있다고 사료되오니, 재심사시에는 동일자로 제출하는 보정서 및 이상의 의견을 참작하시어 특허결정의 처분을 내려주시기 바랍니다.